

חוק חינוך ממלכתי



2021 במאי Exported from Wikisource on 8

חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג–1953

ס"ח תשי"ג, 137; תשכ"ט, 176; תשל"ג, 249; תש"ם, 105; תשנ"ד, 269;
תש"ס, 122; תשס"ד, 25; תשס"ו, 381; תשס"ז, 318, 393; תשס"ח, 533, 660;
תשס"ט, 291; תש"ע, 555, 594, 594; תשע"ב, 85; תשע"ג, 116, 116; תשע"ו,
258; תשע"ח, 112, 748, 828.

קביעת תחילה: ק"ת תשס"ז, 22. הארכת הוראת שעה: ק"ת תשע"ג, 1128.

1. בחוק זה –

פירושים [תיקון]:

תש"ס, תשס"ח-2,

תש"ע-3]

”חינוך ממלכתי” פירושו – חינוך הניתן
מאת המדינה על פי תכנית הלימודים,
ללא זיקה לגוף מפלגתי, עדתי או
ארגון אחר מחוץ לממשלה, ובפיקוחו
של השר או של מי שהוסמך לכך על
ידיו;

”חינוך ממלכתי משלב” – חינוך ממלכתי
המשלב בתכנית הלימודים שלו לימודי
יהדות מוגברים, ושם דגש על עיסוק
בזהות יהודית ועל חינוך לפי תכנית
השלמה למוסד חינוך ממלכתי
משלב;

”חינוך ממלכתי דתי” פירושו – חינוך
ממלכתי, אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי
אורח חייהם, תכנית לימודיהם, מוריהם

ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי תורה
ומצוות על פי המסורת הדתית וברוח
הציונות הדתית;

”תכנית הלימודים” פירושו – תכנית
לימודים שנקבעה על ידי השר
למוסדות החינוך הרשמיים להשגת
המטרה האמורה בסעיף 2; וכולל
”תכנית היסוד” שהשר יקבעה כתכנית
חובה על כל מוסד כזה;

”מוסד חינוך ממלכתי” פירושו – מוסד
חינוך רשמי שניתן בו חינוך ממלכתי,
למעט מוסד חינוך ממלכתי דתי;

”מוסד חינוך ממלכתי משלב” – מוסד
חינוך רשמי שניתן בו חינוך ממלכתי
משלב;

”מוסד חינוך ממלכתי דתי” פירושו – מוסד
חינוך רשמי שניתן בו חינוך ממלכתי
דתי;

”תכנית השלמה” פירושו – חלק של תכנית
הלימודים שיקבע או שיאשר השר לפי
חוק זה ושיקיף לא יותר מעשרים
וחמישה אחוזים משעות הלימודים
במוסד חינוך רשמי;

”תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי
משלב” – תכנית השלמה שתכלול
לימוד מקורות יהודיים בהיקף רחב
ובאופן מעמיק, תוך שימת דגש על
עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך לערכי

הסובלנות במורשת ישראל ולקיום
 חיים משותפים וברית ייעוד וגורל בין
 כל חלקי העם בישראל ובתפוצות;
 "תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי
 דתי" פירוש – תכנית השלמה
 שתכלול לימודי תורה שבכתב ושבעל
 פה ותכוון לאורח חיים דתי, לרבות
 נוהג והווי דתי בין כתלי המוסד;
 "תלמיד" פירוש – ילד או נער;

שאר המונחים פירושם כמשמעותם בחוק
 לימוד חובה, תש"ט-1949 (להלן – חוק
 לימוד חובה).

2. (א) מטרות החינוך הממלכתי הן:

(1) לחנך אדם להיות אוהב אדם,
 אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח
 נאמן למדינת ישראל, המכבד
 את הוריו ואת משפחתו, את
 מורשתו, את זהותו התרבותית
 ואת לשונו;

(2) להנחיל את העקרונות
 שבהכרזה על הקמת מדינת
 ישראל ואת ערכיה של מדינת
 ישראל כמדינה יהודית
 ודמוקרטית ולפתח יחס של
 כבוד לזכויות האדם, לחירויות
 היסוד, לערכים דמוקרטיים,
 לשמירת החוק, לתרבותו

מטרות החינוך
 הממלכתי [תיקון:
 תש"ס, תשס"ד,
 תשס"ו, ק"ת
 תשס"ז, ק"ת
 תשע"ג, תשע"ח,
 תשע"ח-2,
 תשע"ח-3]

ולהשקפותיו של הזולת, וכן
לחנך לחתירה לשלום
ולסובלנות ביחסים בין בני
אדם ובין עמים;

(3) ללמד את תולדות ארץ
ישראל ומדינת ישראל;

(4) ללמד את תורת ישראל,
תולדות העם היהודי, מורשת
ישראל והמסורת היהודית,
להנחיל את תודעת זכר
השואה והגבורה, ולחנך
לכבדם;

(5) לפתח את אישיות הילד
והילדה, את יצירתיותם ואת
כשרונותיהם השונים, להרחיב
את אופקיהם התרבותיים
ולחשפם לחוויות אמנותיות,
והכל למיצוי מלוא יכולתם
כבני אדם החיים חיים של
איכות ושל משמעות;

(6) לבסס את ידיעותיהם של הילד
והילדה בתחומי הדעת והמדע
השונים, ביצירה האנושית
לסוגיה ולדורותיה, ובמיומנויות
היסוד שיידרשו להם בחייהם
כבני אדם בוגרים בחברה
חופשית, ולעודד פעילות
גופנית ותרבות פנאי;

(7) לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים;

(8) להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו;

(9) לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל;

(10) לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח;

(11) להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסיה הערבית ושל קבוצות אוכלוסיה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר

בזכויות השוות של כל אזרחי
ישראל;

(12) לחנך להכרה בקדושת החיים
ולהנחיל תודעת בטיחות
וזהירות, לרבות בטיחות
בדרכים;

(13) לחנך לשירות משמעותי
בצבא הגנה לישראל או
לשירות לאומי-אזרחי
כהגדרתו בחוק שירות
לאומי-אזרחי,
התשע"ד-2014.

(ב) השר יקבע כללים לשם מניעת
פעילות במוסד חינוך של אדם או
של גוף שאינו חלק ממערכת החינוך
(בסעיף קטן זה – גורם חיצוני)
שפעילותו עומדת בסתירה חמורה
ומשמעותית למטרות החינוך
הממלכתי המפורטות בסעיף קטן
(א), וכן כללים לשם מניעת פעילות
במוסד חינוך של גורם חיצוני הפועל
באופן יזום לנקיטת הליכים
משפטיים או מדיניים מחוץ לישראל
נגד חיילי צבא הגנה לישראל בשל
פעולה שביצעו במסגרת תפקידם
או נגד מדינת ישראל.

3. משנת הלימודים תשי"ד ואילך יונהג חינוך
ממלכתי בכל מוסד חינוך רשמי; במוסד

חינוך ממלכתי
משנת תשי"ד

חינוך רשמי אשר בשנת הלימודים תשי"ג נמנה עם זרם המזרחי או עם זרם אגודת ישראל או עם החלק הדתי של זרם העובדים, יונהג חינוך ממלכתי דתי.

4. (א) השר יקבע את תכנית הלימודים של כל מוסד חינוך רשמי; במוסדות חינוך לא יהודיים תותאם תכנית הלימודים לתנאיהם המיוחדים.

(ב) מי שהשר הסמיך לעניין זה מבין עובדי משרדו (בסעיף זה – הגוף המוסמך), יקבע, לעניין תכניות לימודים, את רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשימוש במוסדות חינוך.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא ייקבע ספר לימוד כספר לימוד מאושר אם הוא חלק ממארז הכולל כמה פריטים, כגון חוברות עבודה או תקליטורים, אלא אם כן ניתן לרכוש כל פריט בו בנפרד; ואולם, השתכנע הגוף המוסמך כי קיימת סיבה המצדיקה זאת, רשאי הוא לקבוע ספר לימוד כאמור כספר לימוד מאושר גם אם לא ניתן לרכוש כל פריט במארז בנפרד.

(ג) בלי לגרוע מהוראות כל דין, לא יוחלף ספר לימוד שנקבע כספר לימוד במוסד חינוך, במשך חמש

תכנית
הלימודים
וקביעת ספרי
לימוד [תיקון]:
תשס"ח, תשע"ב]

שנות לימודים מיום שנקבע, אלא
באחת מאלה:

(1) הספר חדל להיות ספר לימוד
מאושר, לפי קביעת הגוף
המוסמך;

(2) נתקבל לכך אישור הגוף
המוסמך, לאחר שהשתכנע כי
החלפתו של ספר הלימוד
נדרשת עקב שינוי תכנית
הלימודים או מסיבה אחרת
המצדיקה את החלפתו.

(ד) בסעיף זה –

”מוסד חינוך” – מוסד חינוך מוכר
כהגדרתו בחוק לימוד חובה,
התש”ט–1949, לרבות כיתות
י”א וי”ב במוסד שחל עליו חוק
פיקוח על בתי ספר,
התשכ”ט–1969;

”ספר לימוד” – ספר המיועד
לשימוש תלמידים או מורים
במוסד חינוך בהתאם לתכנית
הלימודים במוסד החינוך, בכל
צורה או טכנולוגיה שבה הוא
מופץ;

”ספר לימוד מאושר” – ספר לימוד
שנכלל ברשימה שקבע הגוף
המוסמך.

4א.א)

שבוע לימודים של פחות מ־6 ימים
במוסד חינוך רשמי יונהג באישור
השר, על פי כללים ותנאים שהוא
קבע באישור ועדת החינוך והתרבות
של הכנסת.

הסמכות הועברה למנהל המינהל הפדגוגי
במשרד החינוך התרבות והספורט (י"פ
תשס"ה, 763).

פורסמו תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים
להנהגת שבוע לימודים מקוצר),
התשס"ה–2004.

(ב)

אישור השר יכול שיינתן –

(1) לכלל מוסדות החינוך
הרשמיים;

(2) למוסד חינוך רשמי מסוים;

(3) לכלל מוסדות החינוך
הרשמיים שבתחום שיפוטה
של רשות חינוך מקומית
מסוימת.

4ב.א)

(1) לפי דרישה כאמור בפסקה
(2) של הורי תלמידים במוסד
חינוך רשמי ובהסכמת רוב
הצוות הפדגוגי במוסד, רשאי
השר או מי שהוא הסמיך לכך
לקבוע, אם ראה שהתקיימו
התנאים שקבע בתקנות, כי
החל משנת הלימודים הבאה

מוסד חינוך
ממלכתי משלב
[תיקון: תשס"ח-2,
תש"ע-3]

ואילך יהיה מוסד חינוך כאמור
מוסד חינוך ממלכתי משלב;
מוסד חינוך כאמור לא ייקבע
כמוסד היחיד שאליו זכאים
להירשם תלמידים בהתאם
להוראות שנקבעו לפי סעיף
21; בסעיף זה, "הצוות
הפדגוגי" – המנהל ועובדי
ההוראה.

(2) דרישה כאמור בפסקה (1)
תהא של הורי שני שלישים
לפחות מכלל התלמידים
במוסד חינוך רשמי, ולגבי
מוסד חינוך שהוא מוסד
החינוך הרשמי היחיד ברשות
חינוך מקומית – של הורי 90%
לפחות מכלל התלמידים.

(ב) דרישה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש
לשר במועד ובאופן שייקבע
בתקנות, והשר יחליט בה לאחר
התייעצות עם רשות החינוך
המקומית שבתחומה נמצא מוסד
החינוך.

(ג) השר ימסור, באופן שקבע בתקנות,
הודעה מוקדמת על קביעתו כאמור
בסעיף קטן (א) להורי התלמידים
במוסד החינוך שלגביו ניתנה
הקביעה; הודעה כאמור תימסר

לפני מועד התחלת הרישום לשנת הלימודים הבאה לפי חוק זה, ולפחות 30 ימים לפני אותו מועד; בהודעה כאמור יצוין כי ההורים רשאים לרשום את ילדיהם למוסד חינוך אחר לפי הוראות חוק זה.

(ד) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע לכל שנת לימודים את מספר מוסדות החינוך שייקבע לגביהם כי הם מוסדות חינוך ממלכתי משלב לפי הוראות סעיף זה.

(ה) נקבע מוסד חינוך כמוסד חינוך ממלכתי משלב לפי הוראות סעיף זה, יהיה המוסד זכאי, במסגרת השתתפות המדינה בתקציבו, בחמש השנים לאחר שנקבע לגביו כאמור, למימון לפי אמות מידה שיקבע השר, לצורך הכשרה והשתלמויות לצוות הפדגוגי במוסד והטמעת תכנית הלימודים של החינוך הממלכתי המשלב וערכיו.

(ו) במוסד חינוך ממלכתי משלב יהיה רכז יהדות שיסייע בהטמעת תכנית הלימודים בתחום לימודי היהדות במוסד, וילווה את העיסוק בזהות יהודית ואת החינוך בהתאם לתכנית ההשלמה במוסד.

(ז)

תקנות לפי סעיף זה טעונות את אישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.

5. השר רשאי לקבוע לכל מוסד חינוך רשמי תכנית השלמה שתונהג בו, בין תכנית אחת לכל המוסד ובין תכניות שונות או מקבילות; למוסד חינוך ממלכתי דתי תיקבע תכנית מתכניות ההשלמה למוסד חינוך ממלכתי דתי, ולמוסד חינוך ממלכתי משלב תיקבע תכנית מתכניות ההשלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב.

תכנית השלמה
שנקבעה על
ידי השר [תיקון]:
תשס"ח-2, תש"ע-3

6. לפי דרישת הורי תלמידים במוסד חינוך, רשאי השר, בתנאים שנקבעו בתקנות, לאשר למוסד תכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על פי סעיף 5.

תכנית השלמה
לפי דרישת
הורים

פורסמו תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי"ד-1953.

7. השר לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף 6, אם נוכח שתכנית השלמה אחרת תגרום להוצאות יתרות; ואולם אם היו ההוצאות היתרות על חשבון רשות חינוך מקומית, רשאי השר לעשות זאת בהסכמת אותה רשות.

תכנית השלמה
לא תגרום
להוצאות יתרות

8. השר רשאי, בתנאים שנקבעו בתקנות, לאשר למוסד חינוך רשמי, לפי דרישת הורי תלמידים באותו מוסד, תכנית לשעות נוספות על השעות שנקבעו בתכנית

תכנית נוספת

הלימודים, ובלבד שכל ההוצאות הנובעות מביצוע התוספת יחולו על הורי התלמידים המתחנכים על פיה או על רשות החינוך המקומית שהתחייבה לשאת בהן על חשבונה.

פורסמו תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי"ד-1953.

9. השר רשאי להנהיג במוסד חינוך רשמי מסויים, לשם ניסוי, תכנית לימודים שלא לפי הוראות חוק זה, בתנאי שיתן, באופן שנקבע בתקנות, הודעה מוקדמת על כך לפני התחלת הרישום לפי סעיף 20, ובתנאי נוסף שמוסד כזה לא ייקבע כמוסד היחידי הקרוב לתלמידים שגרים בקרבתו.

תכנית לשם
ניסוי

10(א) השר רשאי לצוות לרשות חינוך מקומית אחת או יותר, על מיזוגם של מוסדות חינוך רשמיים שבתחום אותה רשות או אותן רשויות; ואולם לא יצווה השר על מיזוג מוסד חינוך ממלכתי עם מוסד חינוך ממלכתי דתי.

מיזוג מוסדות
חינוך

(ב) השר לא יצווה על מיזוגם של מוסדות חינוך רשמיים בשתי רשויות חינוך מקומיות או יותר, אלא אם נתן הודעה מוקדמת על כך בכתב לרשויות החינוך המקומיות הנוגעות בדבר, וניתנה להן הזדמנות להביא

בפני השר את התנגדותן, אם תהיה כזו.

11השר רשאי לקבוע, בתקנות, סדרים ותנאים להכרזת מוסדות לא רשמיים כמוסדות חינוך מוכרים, להנהגת תכנית היסוד בהם, להנהלתם, לפיקוח עליהם ולתמיכת המדינה בתקציביהם, אם השר יחליט על התמיכה ובמידה שיחליט.

מוסדות חינוך
מוכרים לא
רשמיים

11(א) קבע השר, לפי סעיף 11, סדרים ותנאים להשתתפות המדינה בתקציבי שעות הלימוד של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים, בשיעור יחסי להשתתפות המדינה בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים (בסעיף זה – ההסדר הקובע), תשתתף רשות חינוך מקומית בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים בתחומה בשיעור יחסי להשתתפותה בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים הפועלים בתחומה, לפי ההסדר הקובע; השתתפות רשות חינוך מקומית בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים כאמור, כולה או חלקה, יכול שתהיה גם בכסף או בשווה כסף, כגון באמצעות העסקת עובדים, לכלל המוסדות או לחלקם,

השתתפות
רשות מקומית
בתקציבי
מוסדות חינוך
מוכרים לא
רשמיים [תיקון:
תשס"ז, תשס"ט,
תשע"ג, תשע"ג-2,
תשע"ו]

ובלבד ששווי ההשתתפות לגבי כל מוסד יהיה שווה לסך ההשתתפות לפי ההסדר הקובע.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותה של רשות חינוך מקומית לקבוע שיעור השתתפות בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים בתחומה, כולם או חלקם, העולה על השיעור בהסדר הקובע, והיא רשאית לעשות כן גם לגבי רכיב מהרכיבים להשתתפות בתקציב לפי סעיף זה.

12(א) יוקם ועד לעניני החינוך (להלן – ועד החינוך), אשר מספר חבריו יהיה לא פחות מחמישה עשר. חברי הועד יתמנו על ידי השר, באישור הממשלה, כל אחד לתקופה של ארבע שנים. כחברי הועד יתמנו אנשים פעילים בשדה החינוך, עובדים של משרד החינוך והתרבות שמספרם לא יעלה על 25% מכל חברי הועד ומועמדים של רשויות מקומיות, מוסדות החינוך הגבוה והסתדרות המורים, מתוך רשימות שיוגשו לשר לפי בקשתו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי השר, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה, להאריך את

ועד החינוך
[תיקון: תש"ע]

תקופת כהונתם של חברי ועד
החינוך בשנה נוספת.

13(א)

תוקם מועצה לחינוך ממלכתי דתי;
חברי המועצה יתמנו על ידי השר,
באישור הממשלה, כל אחד
לתקופה של ארבע שנים. שני
חברים יהיו באי כוחו של השר, ששה
חברים יתמנו מתוך רשימה של שנים
עשר מועמדים שתוצע על ידי שר
הדתות, שלושה חברים יתמנו מתוך
רשימה של ששה מועמדים לפחות
שתוצע, בהתאם לתקנות, על ידי
ארגוני מורים המייצגים את המורים
הדתיים, ושלושה חברים יתמנו מבין
החברים הדתיים של ועד החינוך.

פורסמו תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך
ממלכתי דתי), תשי"ג-1953.

13(ב)

על אף האמור בסעיף קטן (א),
רשאי השר, בנסיבות מיוחדות
ובאישור הממשלה, להאריך את
תקופת כהונתם של חברי המועצה
לחינוך ממלכתי דתי בשנה נוספת.

13(א)

(1) תוקם מועצה לחינוך ממלכתי
משלב אשר מספר חבריה לא
יפחת מ־15; השר ימנה את
חברי המועצה ובהם, בין
השאר, חברים הפעילים
בשדה החינוך, חברים בעלי

מועצה לחינוך
ממלכתי דתי
[תיקון: תש"ע]

מועצה לחינוך
ממלכתי משלב
[תיקון: תשס"ח-2,
תש"ע-2, תש"ע-3]

ניסיון או ידע בתחום החינוך המשלב, עובדי משרד החינוך, נציגי רשויות מקומיות ונציגי שני ארגוני עובדי הוראה שעם חבריהם נמנה המספר הרב ביותר של עובדי ההוראה המאוגדים בישראל; מספר עובדי המדינה במועצה לא יעלה על שליש מחבריה.

(2) תקופת כהונתה של המועצה תהיה ארבע שנים, ואולם רשאי השר, בנסיבות מיוחדות, להאריך את תקופת כהונתה בשנה נוספת.

(ב) השר יוועץ במועצה בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה הנוגעות לחינוך ממלכתי משלב, חוץ מן הסמכויות לפי סעיף קטן (א) וסעיף 29, וכן השימוש הראשון בסמכותו לפי סעיף קטן (ג).

(ג) השר יקבע תקנון למועצה שבו ייקבעו סדרי כינוסה ועבודתה, וכן הוראות אחרות שהשר יראה בהן צורך לשם ביצוע תפקידה.

14השר יוועץ בועד החינוך בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה, חוץ מן הסמכויות לפי הסעיפים

סמכויות ועד
החינוך

12, 29, ו-32 והשימוש הראשון בסמכותו לפי סעיף 17.

15השר יוועץ, בהתאם לסדרים שנקבעו בתקנות, במועצה לחינוך ממלכתי דתי בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה הנוגעות לחינוך ממלכתי דתי, לרבות מינוי מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות, ומינויים של מפקחים, מנהלים ומורים למוסדות החינוך הממלכתי הדתי, חוץ מן הסמכויות לפי הסעיפים 12, 13, 31, 32 והשימוש הראשון בסמכותו לפי סעיף 17.

סמכויות
המועצה
לחינוך ממלכתי
דתי

16תכניות ההשלמה למוסדות החינוך הממלכתי הדתי ייקבעו על ידי השר בהסכמת המועצה לחינוך ממלכתי דתי.

הסכמה
לתכנית
השלמה

16תכניות ההשלמה למוסדות החינוך הממלכתי המשלב ייקבעו על ידי השר בהתייעצות עם המועצה לחינוך ממלכתי משלב.

הסכמה
לתכניות
השלמה
למוסדות
החינוך
הממלכתי

המשלב [תיקון]:

תשס"ח-2, תש"ע-3

17השר יקבע תקנון לוועד החינוך ותקנון למועצה לחינוך ממלכתי דתי. בתקנון ייקבעו סדרי כינוסם ועבודתם של הועד ושל המועצה וכללים למילוי מקומם של חברים שאינם משתתפים בישיבות הועד או המועצה, וכן הוראות אחרות שהשר יראה

תקנונים

בהן צורך לשם ביצוע תפקידם של הועד
ושל המועצה, הכל לפי הענין.

פורסם תקנון ועד החינוך, תשל"ה-1974.

פורסם תקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי,
התשע"ד-2013.

18 המועצה לחינוך ממלכתי דתי רשאית
לפסול, מטעמים דתיים בלבד, מינויו או
המשכת שירותו של מנהל או מפקח או
מורה במוסד חינוך ממלכתי דתי. בא על
החלטת הפסול ערר של חבר מחברי
המועצה, לא יהא להחלטה תוקף כל עוד
לא הכריעו בערר, בדרך שנקבעה
בתקנות.

פסול עובדים
מטעמים דתיים

19 מורה, וכן עובד אחר במוסד חינוך, לא
ינהל תעמולה לטובת מפלגה או ארגון
פוליטי אחר בקרב תלמידים של מוסד
חינוך.

איסור תעמולה

20 לצורך מילוי החובה האמורה בסעיף
3(אא) לחוק לימוד חובה יירשם תלמיד –

(1) במוסד חינוך ממלכתי או במוסד
חינוך ממלכתי דתי, הקרוב למקום
מגוריו;

רישום תלמידים
[תיקון: תשכ"ט,
תשס"ד,
תשס"ח-2, תש"ע-3]

(א1) במוסד חינוך ממלכתי משלב, ובלבד
שהתלמיד זכאי להירשם למוסד כזה
בהתאם להוראות שנקבעו לפי
סעיף 21;

(2)

אם מקום מגוריו הוא בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית שאין בו מוסד חינוך רשמי – ברשות החינוך המקומית;

(3) אם עומד התלמיד לקבל את חינוך החובה שלו במוסד חינוך מוכר שאינו מוסד חינוך רשמי – באותו מוסד חינוך מוכר;

(4) אם עומד התלמיד ללמוד בכיתה ט' עד י"ב – באופן שקבע השר בתקנות; הוראות כאמור לענין רישום לחניכות לפי חוק החניכות, התשי"ג-1953, יותקנו בהסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

21סדרי הרישום, כללי האחריות לביצועו, הכללים שלפיהם ייקבע מוסד החינוך הקרוב למקום מגוריו של תלמיד והתנאים בהם מותר יהיה לרשום תלמיד שלא בהתאם לאמור בסעיף 20 – ייקבעו בתקנות.

תקנות רישום

פורסמו תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959.

פורסמו תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל"ח-1978.

פורסמו תקנות לימוד חובה (חינוך חנם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978.

22.

דין וחשבון על
הרישום

כל מוסד חינוך שבו נרשמו תלמידים לפי
חוק זה ולפי חוק לימוד חובה, חייב למסור,
על פי כללים שנקבעו בתקנות, דין וחשבון
על כך לרשות החינוך
המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד.

רישום ברשות
חינוך שאין בה
מוסד חינוך
רשמי

23 בשעת רישום ברשות חינוך מקומית לפי
פסקה (2) לסעיף 20 יודיע ההורה הרושם
על בחירתו בין מוסד חינוך ממלכתי ובין
מוסד חינוך ממלכתי דתי. סדרי ההודעה
ייקבעו בתקנות.

הודעה
במקרים
מיוחדים [תיקון:
תשס"ח-2, תש"ע-3]

24 (א) רשות חינוך מקומית שיש בה מוסד
חינוך ממלכתי ואין בה מוסד חינוך
ממלכתי דתי, או להיפך, רשאי
ההורה הרושם למסור הודעה
בשעת הרישום לפי פסקה (1)
לסעיף 20 על רצונו שיינתן לתלמיד
החינוך שאינו ניתן באותה רשות
חינוך מקומית.

(ב) בהודעה לפי סעיף 23 או סעיף קטן
(א) רשאי ההורה הרושם לציין כי
הוא מעוניין שיינתן לתלמיד חינוך
ממלכתי משלב, ובלבד שהתלמיד
זכאי להירשם למוסד כזה בהתאם
להוראות שנקבעו לפי סעיף 21.

25 תלמיד שנרשם במוסד חינוך לפי סעיף 20
או 21, יבקר במוסד החינוך שבו נרשם;
עלה מספר התלמידים שנרשמו במוסד על

המוסד שבו
יבקר תלמיד
[תיקון: תשס"ח-2,
תש"ע-3]

מכסה שנקבעה לו, לפי כללים שפורטו בתקנות, יבקרו התלמידים העודפים על המכסה, במוסד חינוך רשמי אחר שייקבע להם, על פי אותם הכללים, ובלבד שתלמיד שנרשם במוסד חינוך ממלכתי לא ייקבע לו מוסד חינוך ממלכתי דתי, או להיפך; נרשם תלמיד למוסד חינוך ממלכתי משלב, יודיע ההורה הרושם על בחירתו בין מוסד חינוך ממלכתי ובין מוסד חינוך ממלכתי-דתי במקרה שבו מספר התלמידים שנרשמו במוסד שאליו נרשם התלמיד יעלה על המכסה שנקבעה לו.

26. פתח ברשות חינוך מקומית מוסד חינוך רשמי, על יסוד הודעות שניתנו לפי סעיף 24, יראו את התלמידים שבשעת רישומם נתנו אותן ההודעות, כאילו נרשמו אותה שעה במוסד שנפתח כאמור.

מוסד שנפתח
על פי הודעות

27. נוסח שולב בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949.

28. השר רשאי לצוות, כי הוראות הסעיפים 1-19, 29 ו-34 של חוק זה יחולו בתיאומים שיקבע אותם לפי הענין, על בתי מדרש למורים ולגננות.

תחולת החוק
על מוסדות
להכשרת מורים
וגננות

פורסם צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958.

29. השר רשאי להעביר לאחר את הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה, כולן או מקצתן, פרט לסמכות להתקין תקנות ופרט

העברת
סמכויות

לסמכויות לפי הסעיפים 10(ב), 12, 13 ו-17.
הודעה על העברת סמכויות לפי סעיף זה
תפורסם ברשומות.

30 במיום תחילת תקפו של חוק זה ועד תום
שנת הלימודים תשי"ד לא יועבר תלמיד,
ללא אישור השר, ממוסד חינוך רשמי
למשנהו, אלא אם הועתק מקום מגוריו.

העברת
תלמידים בשנת
תשי"ד

31 מנהל או מורה במוסד חינוך רשמי
שהועבר בשנת הלימודים תשי"ד ממוסד
חינוך רשמי אחד למשנהו מחמת השינויים
שחלו או שיחולו לרגל ביצוע חוק זה, לא
תשמש העברה זו, למרות כל נוהג אחר,
עילה לתביעת פיצויים או תשלום אחר
בגלל חוסר הודעה מוקדמת על ההעברה.

העברת
מנהלים ומורים

32(א) עד תאריך שייקבע על ידי השר
ויפורסם ברשומות רשאים הורים של
תלמיד, שלמד בשנת הלימודים
תשי"ג במוסד חינוך רשמי, להודיע
בכתב, לרשות החינוך המקומית
שבתחומה נמצא המוסד, כי ברצונם
לחנך את התלמיד במוסד חינוך לא
רשמי בעל תכנית מסוימת שתכלול
את תכנית היסוד.

הוראות
מיוחדות לשנת
תשי"ד

(ב) היה מספר התלמידים שלמדו בשנת
תשי"ג במוסד מסוים, שהוריהם
הודיעו כאמור, שני שלישים או יותר
מכלל התלמידים שלמדו אותה שנה

במוסד, תמסור רשות החינוך המקומית דין וחשבון לשר על התכנית ועל מספר התלמידים שהוריהם בחרו בה.

(ג) נתקבלה התכנית על דעת השר ומספר התלמידים שהוריהם רוצים לחנכם לפיה הוא מספיק לדעתו, כדי לפתוח בשבילם מוסד חינוך, רשאי השר להקציב מקרקעים וציוד לשם פתיחת מוסד כזה, בין מאלה שהוחזקו על ידי מוסד החינוך הרשמי האמור ובין אחרים, או להורות לרשות החינוך המקומית להקציב מקרקעים וציוד כאמור, או להמליץ בפניה על כך.

(ד) נוכח השר, כי נפתח המוסד האמור והועמדו לרשותו מקרקעים וציוד המבטיחים מתן חינוך יסודי באופן סדיר על פי התכנית האמורה, יכריז השר על אותו מוסד כעל מוסד חינוך מוכר.

(ה) האמור בסעיף זה בא להוסיף, לגבי שנת הלימודים תשי"ד, על הוראות הסעיפים 11 ו-20(3), ולא לגרוע מהן.

33(א) מוסד חינוך שנפתח לפי סעיף 32, יחולו הוצאות החזקתו והנהלתו על הורי תלמידיו והם ישאו, כולם יחד

אחריות למוסד
שנפתח לפי
סעיף 32

וכל אחד לחוד, באחריות לכל התחייבות שנוצרה על ידי החזקת המוסד והנהלתו.

(ב) מקרקעים שהוקצבו למוסד כזה על ידי המדינה או רשות חינוך מקומית לתקופה מסויימת, יהיה המוסד וכל המחזיק בהם מטעמו חייב, על אף האמור בכל חוק אחר, לפנות כתום אותה תקופה.

34. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ובכלל זה תקנות בדבר –

ביצוע ותקנות

[תיקון: תשכ"ט,

תשס"ח-2, תש"ע-3]

(1) סדרי הפיקוח על מוסדות החינוך הממלכתי ומינויים של מפקחיהם, מנהליהם ומוריהם;

פורסמו תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז-1956.

(2) סדרי הפיקוח על מוסדות החינוך הממלכתי הדתי ומינויים של מפקחיהם, מנהליהם ומוריהם, וביצוע זכותה של המועצה לחינוך הדתי להציע מועמדים למורים, מנהלים ומפקחים, לפסלם להמשכת שירותם ולהתנגד למינויים אלה מטעמים דתיים;

(3) הנהגת תכנית היסוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם מוסדות חינוך

רשמיים והפיקוח על ביצועה;

- (4) התאמת הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לצרכי חינוך חובה של תלמידים שאינם יהודים והקמת מועצות לחינוך זה;

פורסמו תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ"ו-1996.

- (5) סדרי העברת תלמיד ממוסד לחינוך חובה אחד למוסד לחינוך חובה אחר;

פורסמו תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959.

- (6) המקרים בהם יהיה רשאי לצוות על סגירת מוסד חינוך רשמי או על הנהגת חינוך ממלכתי במוסד כזה שלא לפי סעיף 3, אם מספר תלמידיו הוא פחות מן המינימום, וכן הכללים שלפיהם יינתן חינוך חובה לתלמידים אלה;

- (7) התנאים שלפיהם ייפתח מוסד חינוך רשמי בהתאם להודעות על פי סעיף 24 או בהתאם לבחירה על פי סעיף 23; ובלבד שלעניין מוסד חינוך ממלכתי משלב, הוא עומד בתנאים שנקבעו לפי סעיף 4ב; תקנות לפי פסקה זו לעניין מוסד חינוך ממלכתי משלב טעונות את אישור ועדת

החינוך התרבות והספורט של הכנסת;

פורסמו תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות),
תשי"ד-1953.

פורסמו תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים),
תשי"ד-1953.

פורסמו תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד),
תשכ"א-1961.

(8) מניעת כל תעמולה מפלגתית
ומדינית במוסד חינוך בכל צורה
שהיא, בין על ידי מורי המוסד ועובדיו
ובין על ידי אנשים מן החוץ.

תחילת תוקף 35. תקפו של חוק זה הוא מיום קבלתו
בכנסת.

נתקבל בכנסת ביום א' באלול תשי"ג (12 באוגוסט 1953).

משה	בן-ציון	יצחק
שרת	דינור	בן-צבי
שר החוץ	שר	נשיא
ממלא	החינוך	המדינה
מקום	והתרבות	
ראש		
הממשל		
ה		

אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך 

About this digital edition

This e-book comes from the online library [Wikisource](#)^[1]. This multilingual digital library, built by volunteers, is committed to developing a free accessible collection of publications of every kind: novels, poems, magazines, letters...

We distribute our books for free, starting from works not copyrighted or published under a free license. You are free to use our e-books for any purpose (including commercial exploitation), under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported](#)^[2] license or, at your choice, those of the [GNU FDL](#)^[3].

Wikisource is constantly looking for new members. During the realization of this book, it's possible that we made some errors. You can report them at [this page](#)^[4].

The following users contributed to this book:

- Fuzzy

- אבנר
- ChrsiPK
- Rei-artur
- Zanimum

-
1. [↑ https://wikisource.org](https://wikisource.org)
 2. [↑ https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0](https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
 3. [↑ https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html](https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
 4. [↑ https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium](https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium)